

SEÑOR JUEZ DE LA REPÚBLICA (REPARTO)

E. S. D.

REFERENCIA: Acción de Tutela para la protección de los derechos fundamentales a la Salud, Vida Digna y Dignidad Humana.

ACCIONANTE: INGRIS VERGARA PÉREZ (Agente Oficioso de Manuel Segundo Vergara Barreto).

ACCIONADOS: EPS Mutual Ser y el Instituto de Cancerología de Sucre (INCAS).

INGRIS VERGARA PÉREZ, mayor de edad, domiciliada en Sincelejo, identificada con C.C. No. **64.579.130**, actuando en calidad de **AGENTE OFICIOSO** de mi padre, el señor **MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO** (adulto mayor de 86 años y sujeto de especial protección constitucional), acudo ante su despacho para instaurar **ACCIÓN DE TUTELA** en contra de las entidades de la referencia, con base en los siguientes:

I. HECHOS CALIFICADOS

1. **DE LA CONDICIÓN DEL REPRESENTADO:** Mi padre, Manuel Segundo Vergara Barreto, cuenta con 86 años de edad y ha sido diagnosticado con **Hepatocarcinoma en estadio avanzado (ET3N0MX)**, patología oncológica de carácter grave y progresivo.
2. **DE LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA:** Su médico tratante, el Dr. Ismael Contreras Agudelo, prescribió el medicamento **SORAFENIB 200 mg** como tratamiento paliativo esencial para controlar la progresión tumoral.
3. **DE LA BARRERA ADMINISTRATIVA:** Desde el **19 de marzo de 2026**, la EPS Mutual Ser e INCAS han suspendido arbitrariamente el suministro del fármaco. El personal asistencial ha manifestado verbalmente la inexistencia del medicamento, sin ofrecer alternativas.
4. **DE LA AGENCIA OFICIOSA:** Intervengo en este proceso debido a que mi padre, por su avanzada edad y el deterioro físico causado por el cáncer avanzado, la hipertensión y la diabetes mellitus, se encuentra imposibilitado para agotar por sí mismo los trámites judiciales, configurándose una situación de indefensión que justifica mi actuación como agente oficioso.

II. TEST DE PROCEDIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN

- **Legitimación por Activa (Agencia Oficiosa):** Actúo bajo el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. La Corte Constitucional permite la agencia oficiosa cuando el titular no puede promover su propia defensa por condiciones de vulnerabilidad manifiesta, como ocurre con un paciente oncológico de 86 años.
- **Subsidiariedad:** Dado que se trata de un paciente en cuidados paliativos con riesgo de desenlace fatal, los mecanismos ordinarios son ineficaces.

III. SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL (ART. 7 DEC. 2591/91)

Solicito que, en el término de **cuarenta y ocho (48) horas**, se ordene a las accionadas el suministro inmediato del **SORAFENIB 200 mg**. El Hepatocarcinoma no admite esperas; la demora en el fallo de fondo podría tornar la sentencia en inocua ante un posible fallecimiento por falta de soporte vital.

IV. PRETENSIONES

1. **AMPARAR** los derechos fundamentales a la Salud, Vida Digna y Dignidad Humana de Manuel Segundo Vergara Barreto.
2. **ORDENAR** a Mutual Ser y al INCAS la entrega inmediata e ininterrumpida del medicamento **SORAFENIB 200 mg**, según fórmula médica vigente.
3. **DECLARAR EL TRATAMIENTO INTEGRAL**, que incluya todos los medicamentos, exámenes, citas y cuidados paliativos derivados del diagnóstico, sin barreras por copagos o trámites internos.
4. **ADVERTIR** a la EPS que el incumplimiento dará lugar a las sanciones por Desacato.

V. PRUEBAS

- Copia de la cédula de ciudadanía de Ingris Vergara Pérez (Accionante/Agente).
- Copia de la cédula de Manuel Segundo Vergara Barreto (Representado).
- Estudio Histopatológico y Resumen de Oncología que acredita el diagnóstico y la necesidad del medicamento.
- **CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA:** Se solicita requerir a la EPS para que aporte soporte de entrega posterior al 19 de marzo de 2026. De lo contrario, se aplique la **presunción de veracidad** (Art. 20 Dec. 2591/91).

VI. JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi padre no ha interpuesto otra acción de tutela por estos mismos hechos y derechos.

VII. NOTIFICACIONES

- **ACCIONANTE:** Ingris Vergara Pérez.
- **DIRECCIÓN:** Calle 24 A N 31 29, Barrio Florencia, Sincelejo.
- **CELULAR:** 3013714701.
- **CORREO ELECTRÓNICO:** ingrisvergarap@gmail.com.

Atentamente,



INGRIS VERGARA PÉREZ

C.C. 64.579.130 de Sincelejo.

Agente Oficioso de Manuel Segundo Vergara Barreto



INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE <INCANS>
NIT 82300227-1
CARRERA 23 N° 18 - 123



ADBM-BISQAWRBE

Reporte Grupo de servicio (Por Hoja)

PACIENTE		
Nombre:	MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO	
Genero:	MASCULINO	Fecha de Nacimiento: sábado, 10 junio de 1939
Identificación - Propiedad:	PROPIA	Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA
Estado Civil:	CASADO(A)	Número: 2738451
Ocupación:	NO APLICA	Edad: 86 Año(s) 9 Mes(es) 9 Día(s)
Correo(s) Electrónico(s):	NO REGISTRA	Teléfono(s): +573013713952
Dirección de Residencia:	Calle principal Bajo Don Juan - COLOSO	Plan: NO APLICA
Entidad Aseguradora:	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS	
Entidad Pagadora:	MUTUAL SER SUBSIDIADO	
Tipo de Afiliado:	CABEZA DE FAMILIA	
Tipo de Usuario:	SUBSIDIADO	
Nivel Salarial:		
Grupo Poblacional:	NO DEFINIDO	

ATENCIÓN	
Fecha	Sede
Jueves, 19 de marzo del 2026 a las 11:01	INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE - SINCELEJO (SUCRE) - TORRE PRINCIPAL

DIAGNÓSTICO(S)			
Código	Nombre	Ubicación	Estadificación
C229	TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	NO APLICA	Estadio: .. T: .. N: .. M: ..

Grupo de Servicio: ONCOLOGÍA CLÍNICA

SERVICIO(S)			
No	Nombre	Código	Cantidad
1	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA (P&S) Observaciones: CONTROL EN 24 DIAS	CUPS: 890378	1

Dr. Ismael E. Contreras
Incans
C.C. 92513867
Oncólogo Clínico
R.M. 023005

ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS AGUDELO .
C.C. 92513867 REG: 92513867
ONCOLOGIA CLINICA

Paciente	masculino	80 años de edad, con diagnóstico: Hepatocarcinoma ET3N0M0
AP:	Hipertensión, diabetes mellitus	
Valiartan	150mg día	salvus
Actualmente bajo tratamiento paliativo con:		
Sorafenib tab x 200mg	1 día: tomar 800mg día vía oral (4 cápsulas)	
Subjecto		
EP:	paciente, orientado, afebril, hemodinámicamente estable, no adenopatías periféricas, mamas: s/p, RCR, RR: ventilados, abdomen peritálico positivo no doloroso, sin edema, sin déficit.	
Ayudes Diagnósticos		
Patología NF 6007422:	archa de reporte 05/02/2026 fecha de recepción 31/01/2026 (Clínica Inabi) Médico patólogo Alejandra Espinoza Jaraucó, lesión. Biopsia trucut: compromiso por carcinoma infiltrante de célula grande invasión intrafascicular	
Sendofinal: Infiltrado por	tumoral no evidente en la muestra examinada necrosis tumoral presente. No se reconoce órgano u tejido sano.	
Imágenes:		
RNM de abdomen sim:	ic. Salud social) 09/01/2026 HALLAZGOS	
hiyado aumentado de	mayoría a expensas de la topografía central por la presencia de una masa sólida	
trazado de espacio	trazado heterogéneo, bordes irregulares, de aspecto infiltrante comprometiendo	
el trazo portal y sus	nos principales, ubicada a nivel de los segmentos hepáticos IV y V,	
completamente	enteras en secuencias potenciadas en T2, con restricción en DWI y caída de	
mayoría en ADC, de apr	340 x 60 x 140 mm (703 cc)	
Oprilim: Masa hepática	trifásica. Si no existe contraindicación debe caracterizarse con contraste endovenoso	
en tres fases preferi	mente contraste hepatoespecífico.	
Quistes complejos renal	(Bosniak IIF).	
Quistes simples renal	Bosniak B.	
Rx de tórax 16/02/2026:	Atenomatosis adélica. - engrosamiento intersticial perihiluminal bilateral. - signos de atrapamiento aéreo	
Laboratorio 13/03/2026:	Hb: 11.0 leu: 5.22 neu: 72.4 plaq: 181 creatrina: 2.90	
Análisis		
Paciente masculino 80 años de edad, con diagnóstico: Hepatocarcinoma ET3N0M0, con reporte patológico y estudios descriptos, por lo que fue valorado como candidato a cirugía, por lo que hoy pauta a tratamiento paliativo con sorafenib 200mg día, asfocio analías, nuevo control con anecología clínica en 24 días, se generan y entregan órdenes.		
Plan Tratamiento		
Sorafenib tab x 200mg	1 día: tomar 800mg día vía oral (4 cápsulas) por 30 días (pendiente entrega por parte de la EPS)	
Solicita análisis:	la clínica en 24 días.	

Reporte Grupo de servicio (Por Hoja)

PACIENTE		
Nombre: MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO		
Género: MASCULINO	Fecha de Nacimiento: sábado, 10 junio de 1939	Número: 2738461
Identificación - Propiedad: PROPIA	Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA	Edad: 86 Año(s) 9 Mes(es) 9 Día(s)
Estado Civil: CASADO(A)		Teléfono(s): +573013713952
Ocupación: NO APLICA		Plan: NO APLICA
Correo(s) Electrónico(s): NO REGISTRA		
Dirección de Residencia: Calle principal Bajo Don Juan - COLOSO		
Entidad Aseguradora: ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS		
Entidad Pagadora: MUTUAL SER SUBSIDIADO		
Tipo de Afiliado: CABEZA DE FAMILIA	Tipo de Usuario: SUBSIDIADO	Nivel Salarial: .
Grupo Poblacional: NO DEFINIDO		

ATENCIÓN	
Fecha	Sede
jueves, 19 de marzo del 2026 a las 11:01	INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE - SINCELEJO (SUCE) - TORRE PRINCIPAL

DIAGNÓSTICO(S)			
Código	Nombre	Ubicación	Estadificación
C229	TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	NO APLICA	Estado: . T: . N: . M: .

Grupo de Servicio: LABORATORIO CLINICO

SERVICIO(S)			
No	Nombre	Código	Cantidad
1	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS (PBS)	CUPS: 903895	1
2	UREA EN SANGRE U OTROS FLUIDOS (PBS)	CUPS: 903869	1
3	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA) (PBS)	CUPS: 903867	1
4	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA) (PBS)	CUPS: 903866	1
5	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO (PBS)	CUPS: 902210	1

 Dr. Ismael E. Contreras
C.C. 92513867
Oncólogo Clínico
R.M. 226545

ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS AGUDELO .
C.C. 92513867 REG: 92513867
ONCOLOGIA CLINICA

Consultas
PACIENTE

Nombre: MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO		Número: 2736461
Genero: MASCULINO	Fecha de Nacimiento: sábado, 10 junio de 1939	Edad: 86 Año(s) 9 Mes(es) 9 Día(s)
Identificación - Propia: PROPIA	Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA	Teléfono(s): +573013713952
Estado Civil: CASADO		Plan: NO APLICA
Ocupación: NO APLICA		
Correo(s) Electrónico(s): NO REGISTRA		
Dirección de Residencia: Calle principal Bajo Don Juan - COLOSO		
Entidad Aseguradora: ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS		
Entidad Pagadora: MUTUAL SER SUBSIDIADO		
Tipo de Afiliado: CATEGORIA DE FAMILIA	Tipo de Usuario: SUBSIDIADO	Nivel Salarial:
Grupo Prebensional: NO DEFINIDO		

ATENCIÓN	
Fecha: sábado, 13 de marzo de 2026	Sede: INSTITUTO DE CANCEROLOGIA DE SUCRE - SUCRE (SUCRE) - TORRE PRINCIPAL

MEDIDAS			
Peso: 85.8 kg	Talla: 167 cm	Índice de Superficie Corporal: 1.74 M ²	Índice de Masa Corporal: 23.31 Peso Normal

DIAGNOSTICO(S)			
Código	Nombre	Ubicación	Estadificación
C73.9	TUMOR MALIGNO DE SEC. HIGADO, NO ESPECIFICADO	NO APLICA	Estado: T... N... M...

SIGNOS VITALES			
Frecuencia Cardíaca: 82 bpm	Frecuencia Respiratoria: 20 rpm	Temperatura: 37 °C	Presión Arterial: 120/70 mm de Hg

NOTA DE SEGUIMIENTO ONCOLOGIA CLINICA

Objetivo: Paciente masculino de 86 años de edad, con diagnóstico: Hepatocarcinoma ET3N0M0.

AP: Hipertenso, diabético. Valsartán 160mg día / glicus.

Actualmente bajo tratamiento paliativo con: Sorafenib tab x 200mg día. Se tomar 800mg día vía oral (4 cápsulas).

Subjetivo: EF: conciente, orientado, afebril, hemodinámicamente estable, no adenopatías periféricas, mamas: s/p, ACV, RR: ventriculos, abdomen peristaltis positivo no hígalo palpable, extremidades: sin edema, anc: sin déficit.

Ayudas Diagnósticas: Patología N° 6007433: Fecha de reporte 05/02/2026 fecha de recepción 11/01/2026 (Clínica Imat) Medico patólogo Alejandra Espinosa Sandoval, invasión por "célulo", lesión, biopsia trucut: compromiso por carcinoma infiltrante de célula grande invasión infarcticular presente, invasión peritumoral no evidente en la muestra examinada, necrosis tumoral presente, no se reconocen órganos o tejido sano.

Imágenes: RMN de abdomen sin contraste: 09/01/2026-HALLAZGOS: hallazgo a expensas de la topografía central por la presencia de una masa sólida ocupante de espacio, de aspecto heterogéneo, bordes irregulares, de aspecto infiltrante comprometiendo los segmentos hepáticos IV y V, predominante en secuencias potenciadas en T2, con restricción en DWI y caída de señal en ADC, de aproximadamente 340 x 59 x 140 mm (1703 cc).

Opinión: Masa hepática infiltrante. Si no existe contraindicación debe caracterizarse con contraste endovenoso en tres fases preferiblemente con contraste hepatoespecífico.

Quistes complejos renales (Bosniak IIF).

Quistes simples renales (Bosniak I).

Rx de tórax 16/02/2026: Atelectasia aórtica, - engrosamiento intersticial peribronquial bilateral, - signos de atrapamiento aéreo.

Laboratorios 13/03/2026: hb: 11.8 leu: 5.22 neu: 72.4 plaq: 181 creatinina: 2.90

Análisis: Paciente masculino de 86 años de edad, con diagnóstico: Hepatocarcinoma ET3N0M0, con reporte patológico y estudios descriptos, por lo que fue valorado por el médico hepatólogo quien considera paciente no candidato quirúrgico; por lo que doy pauta a tratamiento con sorafenib 800mg día, solicita análisis, nuevo control con oncología clínica en 24 días, se generan y entregan órdenes.

Plan Tratamiento: Sorafenib tab x 200mg día: se tomar 800mg día vía oral (4 cápsulas) por 30 días (pendiente entrega por parte de la EPS)

Solicito: análisis.

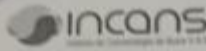
Cita control: con oncología clínica en 24 días.

Consultas
PACIENTE

Nombre: MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO		Número: 2736461
Genero: MASCULINO	Fecha de Nacimiento: sábado, 10 junio de 1939	Edad: 86 Año(s) 9 Mes(es) 9 Día(s)
Identificación - Propia: PROPIA	Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA	Teléfono(s): +573013713952
Estado Civil: CASADO		Plan: NO APLICA
Ocupación: NO APLICA		
Correo(s) Electrónico(s): NO REGISTRA		
Dirección de Residencia: Calle principal Bajo Don Juan - COLOSO		
Entidad Aseguradora: ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS		
Entidad Pagadora: MUTUAL SER SUBSIDIADO		
Tipo de Afiliado: CATEGORIA DE FAMILIA	Tipo de Usuario: SUBSIDIADO	Nivel Salarial:
Grupo Prebensional: NO DEFINIDO		

Dr. Ismael E. Contreras Agudelo
ONCOLOGIA CLINICA

ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS AGUDELO
C.C. 82513867 REG 82513867
ONCOLOGIA CLINICA



INSTITUTO COLOMBIANO DE CANCEROLÓGICA
CALLE 137 N° 121



ASOCIACIÓN

Fórmula Medicamentos

PACIENTE				
Nombre: MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO				
Sexo: MASCULINO		Fecha de Nacimiento: 03/06/1938		
Identificación - Propiedad: PROPIA		Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA		
Estado CIVIL: CASADO(A)		Número: 2738461		
Ocupación: NO APLICA		Edad: 86 Año(s) 9 Mes(es) 9 Día(s)		
Corrección Electrónica: NO REGISTRA		Teléfono(s): +573013713953		
Dirección de Residencia: Calle principal Bajo Don Juan - COLOSÓ		Plan: NO APLICA		
Entidad Aseguradora: ASOCIACIÓN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS				
Entidad Pagadora: MUTUAL SER SUBSIDIADO				
Tipo de Afiliado: CABEZA DE FAMILIA		Tipo de Usuario: SUBSIDIADO		
Grupo Poblacional: NO DEFINIDO		Nivel Salarial: .		
ATENCIÓN				
Fecha:		Lugar:		
Jueves, 19 de marzo del 2020 a las 11:01		INSTITUTO DE CANCEROLÓGICA DE SUCRE - EPICELXO (SUCRE) - TORRE PRINCIPAL		
MEDIDAS				
Peso:	Talla:	Índice de Superficie Corporal:	Índice de Masa Corporal:	
85 kgs	167 Cms	1.74 M ²	23.31 Peso Normal	
DIAGNÓSTICO(S)				
Código:	Nombre:	Ubicación:	Estadificación:	
C20.2	TUMOR MALIGNO DEL HIGADO, NO ESPECIFICADO	NO APLICA	Estadio - T - N - M	
Vigencia de la prescripción: 2020/03/19				
MEDICAMENTO(S)				
No.	Descripción del Medicamento	Formulación	Duración Tratamiento	Cantidad
1	SCHAPENB X 200 MILIGRAMOS EN TABLETA CON PELÍCULA - (TABLETA(S)) - (PDS)	TOMAR 600 MILIGRAMO(S) VIA ORAL CADA 4 CAPSULAS AL DIA	30 DIAS	DOCECIENTO VIENTE (120) TABLETA(S)
Observaciones: null				

Observaciones (Formula)

Dr. Ismael E. Contreras Aguado
INCANS
Oncólogo Clínico
M.M. Oncología

ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS AGUADO -
C.C. 92513867 REG 92513867
ONCOLOGÍA CLÍNICA

Servicio : LABORATORIO CLINICO
Solicitud : 60074371
Paciente : MANUEL SEGUNDO VERGARA BARRETO
Identificación : 2738461
Convenio : INTRAHOSPITALARIO



60074371
IMAT SAS NIT. 901085352-0

Forma 1 de 1

Página 1 de 1

Fecha Recepción: 2026-01-31 07:59:09

Fecha de Reporte: 2026-02-05 / 12:26

Médico : EDER JOSE MORENO BARRETO

Edad/Sexo : 86 / M

ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN BIOPSIA

DESCRIPCION MACROSCOPICA

Rotulado * BIOPSIA HEPÁTICA* : En formol se reciben 2 fragmentos filiformes de tejido pardo claro cauchoso, el mayor de los cuales mide 1.6 x 0.2 x 0.1cm. Se procesa todo en 2 bloques.

Muestra tomada: 30-01-2026 (Según protocolo de remisión).

DESCRIPCION MICROSCOPICA

Los cortes muestran tejido fibroconectivo denso difusamente comprometido por lesión tumoral maligna caracterizada por proliferación de células grandes de morfología epitelioide, con moderada cantidad de citoplasma en ocasiones claro, núcleo grande, vesiculoso e irregular, con nucléolo prominente; las cuales se disponen formando nidos sólidos, cordones celulares y ocasionales lucas tubulares insinuantes, que exhiben un patrón de crecimiento infiltrativo en el estroma, asociado a la presencia de focos de necrosis isquémica y frecuentes figuras mitóticas. Se evidencian nidos tumorales permeando los canales linfáticos sin compromiso neural. No se reconoce órgano o tejido sano.

DIAGNOSTICO

ROTULADO * HIGADO* : LESIÓN. BIOPSIA TRUCUT:

COMPROMISO POR CARCINOMA INFILTRANTE DE CÉLULA GRANDE.

INVASIÓN LINFOVASCULAR PRESENTE.

INVASIÓN PERINEURAL NO EVIDENTE EN LA MUESTRA EXAMINADA.

NECROSIS TUMORAL PRESENTE.

NO SE RECONOCE ÓRGANO O TEJIDO SANO.

COMENTARIOS INTERNOS

ES INDISPENSABLE LA REALIZACIÓN DE MARCADORES DE INMUNOHISTOQUÍMICA, PARA CATEGORIZACIÓN DEFINITIVA DE LA LESIÓN. FAVOR AUTORIZAR.

Los informes de patología deben considerarse una impresión diagnóstica. El médico tratante debe realizar el diagnóstico definitivo correlacionando este informe con la historia clínica y los demás exámenes de apoyo diagnóstico realizados dentro del contexto clínico del paciente.

Fecha Impresión: 2026-02-05 12:26:06

María Alejandra Sepúlveda Sandoval
RM. 2245-0007 (Med. Patólogo)

* La interpretación del resultado de sus exámenes corresponde exclusivamente al médico*
Calle 72 # 6a - 87 Via Cereté Teléfono. 7848997 EXT 3301 - 3302 Montería - Córdoba



